



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281-*quinquies* c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 82115 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo - contratto d'opera professionale

TRA

Parte_1 (C.F.: *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Roma, Via Timavo n. 3 presso lo studio dell'Avv. Mauro Livi (C.F. *C.F._2* [...]) che la rappresenta e difende per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce a margine dell'atto di citazione in opposizione

OPPONENTE-convenuto in senso sostanziale

E

Controparte_1 (C.F.: *C.F._3*), elettivamente domiciliato in Roma in Via Taranto n. 95 presso lo studio dell'Avv. Mauro Monaco, C.F. *C.F._4* che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce a margine dell'atto di citazione in opposizione

OPPOSTO-attore in senso sostanziale

CONCLUSIONI

Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 9 novembre 2024.

“Per parte opponente l’avv. LIVI MAURO il quale richiama le precisazioni delle conclusioni rassegnate all’udienza del 4 novembre 2022 e così espressamente: “Per parte opponente l’avv. PAGNOZZI precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi”; per parte opposta l’avv. PIERLUIGI NAZZARO, in sostituzione dell’avv. Giorgia Villani il quale precisa le conclusioni come all’udienza 4 novembre 2022 ed in particolare “Per parte opposta l’avv. MONACO MAURO precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta”, previa opportuna riconvocazione del CTU ed ammissione dei mezzi di prova articolati con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. in particolare quella non ammessa” Per l’opponente va evidenziata la genericità del richiamo. Per questo il giudice ritiene doversi riferire all’atto introduttivo del giudizio, dovendo valere la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, in particolare, nella fattispecie, all’atto di citazione in opposizione (cfr.: Cass., sez. 3, sentenza n. 409 del 12/01/2006; Cass., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; cfr.: anche Cass., sez. 3, sentenza n. 10027 del 09/10/1998; Cass., sez. 3, sentenza n. 1261 del 18/02/1983).

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22855/2018 del 25/10/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. R.G.n. 60619/2018 a favore di *CP_1* [...], con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “ € 8400,00”, oltre “interessi come da domanda”, nonché spese della procedura oltre IVA e C.A.P come per legge. Già con ricorso per decreto ingiuntivo *Parte_2* ha dedotto che il credito dall’aver concluso un contratto di incarico professionale con *Controparte_2* per la progettazione di una struttura poliambulatoriale in Frascati (doc.1, contratto del 20 aprile 2024) con la previsione di una penale in caso di recesso da parte della cliente.

Invece a sostegno della domanda di opposizione, tra l'altro, l'istante ha dedotto che "L'importo ingiunto trae origine dall'art. 6 del contratto per il conferimento di incarico professionale sottoscritto dalle parti in data 20/04/2018 con il quale si prevedeva, a carico della sig.ra **Parte_1** una penale per il recesso dallo stesso contratto pari ad € 12.000,00. [...] Nel novembre del 2017, la sig.ra **Parte_1** si determinava a voler realizzare il progetto, da tempo sognato, di aprire una struttura sanitaria. A tal fine, si documentava presso vari professionisti e si adoperava per trovare una struttura idonea ad accogliere il futuro poliambulatorio. In data 21/12/2017 stipulava un contratto preliminare di locazione dell'unità immobiliare sita in Via Tuscolana n. 68 -70; preliminare sottoposto alla condizione sospensiva della "concreta fattibilità del progetto", da un punto di vista tecnico, giuridico, ingegneristico/architettonico e sanitario, di apertura di un poliambulatorio nel locale oggetto del preliminare. Il termine ultimo entro il quale le parti sarebbero dovute addivenire alla stipula del definitivo, veniva individuato nella data del 28/02/2018. Nel gennaio 2018, dunque, la sig.ra **Parte_1** entrava in contatto con l'Ing. **CP_1** al quale affidava l'incarico inerente lo studio dell'attuabilità del progetto nel locale già individuato, avvertendolo immediatamente della celerità con la quale lo studio della pratica avrebbe dovuto essere sbrigato, atteso il termine essenziale del 28/02/2018. L'ing. **CP_1** rassicurava verbalmente la sig.ra **Parte_1** sulla fattibilità del progetto (quantomeno da un punto di vista architettonico) e, in data 13/02/2018 emetteva regolare fattura per un importo pari ad € 366,00 quale compenso per tale attività (Doc. n. 4). Rimaneva dunque la predisposizione dei progetti tecnici del poliambulatorio al fine di richiedere le relative autorizzazioni presso la Asl competente. Attese le molteplici incombenze e l'inerzia dell'Ingegnere incaricato, il contratto preliminare di locazione in essere perdeva efficacia e, la stessa **Parte_1** perdeva la caparra pari ad € 1.300,00 versata a garanzia dell'adempimento. Nonostante ciò e, sempre determinata a realizzare il proprio progetto, prendeva nuovi accordi con i proprietari dell'immobile, riuscendo a posticipare la stipula del definitivo. Dunque, la sig.ra **Parte_1** cominciò ad incalzare il professionista incaricato per realizzare quanto verbalmente pattuito; finalmente, in data 26/03/2018 quest'ultimo sottoponeva alla **Parte_1** una "bozza" del disegno del locale e, la stessa, versava il secondo acconto pari ad € 1.042,00, seguito da regolare fattura del 27/03/2018. Successivamente, le parti

formalizzavano le prestazioni eseguite e da eseguirsi con la sottoscrizione del contratto di conferimento d'incarico professionale del 20/04/2018. Ciò detto e, nonostante la fiducia nuovamente accordata dalla sig.ra **Parte_1** all'ing. **CP_1** e, nonostante il pagamento di una terza tranches di acconto pari ad € 2.706,00, di fatto, a giugno 2018, il professionista incaricato, si era limitato a predisporre la “bozza” del disegno del locale, seppure dall'inizio aveva garantito la massima celerità nell'espletamento dell'incarico, attesa l'urgenza rappresentatagli sin dal febbraio 2018. Pertanto, la sig.ra **Parte_1** era costretta a revocare l'incarico professionale conferito, risolvendo il contratto per inadempimento del professionista. Ciò avveniva, dapprima con missiva dello scrivente procuratore del 28/06/2018 e, successivamente con e mail a firma della stessa **Parte_1** del 17/07/2018. Peraltro, un perito tecnico nominato dalla **Parte_1** ha rilevato che, l'Ing. **CP_1** ha incamerato somme maggiori rispetto all'incarico effettivamente svolto concretizzatosi nel solo rilievo planimetrico e nella progettazione architettonica, imputando per tale lavoro un importo pari ad € 1.100,00 complessivi, in luogo dei 4.114,00 euro versati dall'opponente in favore del professionista incaricato. Circostanza che, tra l'altro, legittima la **Parte_1** a chiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto e pari ad € 3.014,00.” In ultimo ha concluso “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,: In via principale: accertare la risoluzione per inadempimento dell'Ing. **CP_1** del contratto di conferimento di incarico professionale del 20/04/2018 e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 22855/2018 del 25/10/2018 (R.G.n. 60619/2018) emesso dal Tribunale civile di Roma; In via riconvenzionale: accertare l'inadempimento dell'Ing. **CP_1** del contratto di conferimento di incarico professionale del 20/04/2018 e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della somma pari ad € 3.014,00 indebitamente incamerata. In via subordinata: ridurre la penale ex art. 1384 c.c. a quell'importo che verrà ritenuto di giustizia, anche in considerazione del lavoro effettivamente svolto dal professionista incaricato. Con vittoria di spese processuali ex D.M. 55/2014 da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

Costituitosi **CP_1** ha dedotto, tra l'altro, che “ [s]ull'inadempimento Contrattuale dell'ing. **CP_1** Controparte, fonda la propria opposizione sull'asserito e non provato inadempimento dell'Ing. **CP_1** rispetto al contratto di conferimento di incarico

professionale, stipulato in data 20.04.2018. Quanto riportato da controparte è infondato e non veritiero alla luce dei fatti come di seguito descritti. La sig.ra **Parte_1** con l'intento di voler aprire una struttura sanitaria, dopo aver consultato vari professionisti, nel Gennaio 2018 contattava l'ing. **CP_1** al quale affidava l'incarico professionale oggi discusso. Fin dal principio, l'ing. **CP_1** ha sempre dimostrato la massima professionalità e disponibilità per la realizzazione dell'incarico conferito, adoperandosi sia dal punto di vista umano che professionale. L'odierno convenuto, infatti, provvedeva alla realizzazione delle planimetrie, all'acquisizione di pareri informali presso la ASL competente e quant'altro necessario, come si evince dalle innumerevoli conversazioni *WhatsApp Messenger* intercorse tra l'ing. **CP_1** e l'odierna attrice (Doc. 3 – Conversazioni *WhatsApp Messenger* intercorse dal 30 Gennaio al 25 Giugno 2018). Controparte asserisce che l'ing. **CP_1**, si sarebbe limitato a predisporre solo le “bozze” del disegno locale, nonostante fosse a conoscenza dell'urgenza manifestata dalla sig.ra **Parte_1** nella realizzazione dell'incarico conferito. Quanto sostenuto da controparte non corrisponde al vero. Infatti, la sig.ra **Parte_1** è sempre stata altalenante nelle richieste presentate al professionista, cambiando più volte, repentinamente e senza apparente motivazione, il proprio progetto imprenditoriale. Da ultimo, a progettazione conclusa e pareri informali già acquisiti, decideva di modificare nuovamente la planimetria, volendo inserire il laboratorio di analisi e le sale di prelievo, chiedendo all'ing. **CP_1** di apporre importanti e consistenti modifiche al lavoro già svolto. Di fatto, nonostante gli sforzi profusi dal professionista, è stata proprio la sig. **Parte_1** ad impedire l'avanzamento del progetto. (Doc. 4 – email di continue richieste di modifica a firma della sig.ra **Parte_1**). In tema di responsabilità professionale dell'ingegnere, la Suprema Corte ha statuito che *“Il professionista tecnico (ingegnere nel caso di specie), che redige un progetto inadeguato, perché diverso da quello pattuito, viola l'obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia e quindi risponde (anche a titolo di colpa lieve) per inadempimento contrattuale nei confronti del committente, il quale può, avvalendosi dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460, c.c., rifiutarsi di corrispondergli il compenso professionale”* (Cass. civ., Sez. II, 05/08/2002, n. 11728). Invero, nel caso di specie, ciò non è avvenuto, in quanto l'Ing. **CP_1** ha sempre eseguito con diligenza ogni aspetto dell'*iter* di progettazione, apportando ogni modifica

richiesta della sig.ra **Parte_1** A dire il vero, la **Parte_1** ha deciso di recedere dal contratto SOLO quando il professionista, stanco di continuare a modificare il progetto più e più volte presentato, chiedeva un'integrazione del compenso pattuito. Inoltre, altro motivo di acredine, fu la richiesta che l'imprenditrice fece al professionista, di saltare la fase di studio urbanistico e acquisizione di pareri informali, per "spostare due linee" (quindi modificare il progetto per l'ennesima volta), firmare il progetto e presentarlo presso i competenti uffici con difformità rispetto ai pareri informali già acquisiti. Ciò quando lo stesso contratto prevedeva proprio le fasi di studio e acquisizione dei predetti pareri (già più e più volte chiesti, ottenuti e modificati). L'inadempimento contrattuale sui cui parte attrice fonda la propria opposizione non merita di trovare accoglimento, in quanto come richiesto dall'art. 2224 del Codice Civile, l'ing. **CP_1** ha eseguito ogni aspetto del lavoro nel rispetto e secondo le condizioni stabilite dal contratto stipulato con la sig.ra **Parte_1** Ma v'è di più. La **Parte_1** non ha mai contestato l'operato dell'Ingegnere, anzi in più occasioni è stata la stessa committente ad elogiare la diligenza con cui il professionista ha perfettamente adempiuto le proprie obbligazioni. (doc. 4 bis– comunicazione e-mail del 21.6.2018 a firma della sig.ra **Parte_1** . Pertanto, documentate tutte le modifiche richieste dalla committente e le pedissequae varianti elaborate dal professionista, come pure le tardive contestazioni d'inadempimento, pervenute successivamente alla richiesta di liquidazione della penale per recesso, le doglianze rappresentate da controparte svelano tutta la loro pretestuosità e temerarietà. Sulla riduzione della penale ex art. 1384 c.c la sig.ra **Parte_1** asserisce che l'Ing. **CP_1** abbia incamerato somme maggiori rispetto all'incarico effettivamente svolto, allegando la perizia tecnica del Geom. **Persona_1** (cfr. all. 7 fascicolo controparte). Quanto affermato, oltre che non provato e smentito dai fatti storici riportati da entrambe le parti, è infondato per le ragioni che di seguito si rappresentano. a) E' stato svolto un lavoro di gran lunga superiore a quello preventivato a causa delle innumerevoli, quanto umorali, integrazioni e modifiche richieste dalla **Parte_1** b) l'**Pt_3** avrebbe concluso il proprio operato ove fosse stato messo in condizione di lavorare e proseguire nel progetto; c) Parametrato al "notevole valore" che controparte attesta rispetto al progetto eseguito dall'Ingegnere, il prezzo richiesto per la prestazione svolta è assolutamente congruo. Infatti, come si evince dall'atto di opposizione, la sig. **Parte_1**

consultò vari professionisti prima di affidare l'incarico all'Ing. CP_1 . Addirittura, ricevuto il preventivo dettagliato di spesa, l'imprenditrice chiese ed ottenne uno sconto sulla parcella; d) Ove pure controparte volesse smentire l'autorevolezza ed autonomia contrattuale dimostrata dai patti che ella stessa ha concluso, l'Ordine degli Ingegneri è l'organo più adatto per sindacare la parcella di un proprio iscritto. Pertanto, senza nulla togliere alle opinioni personali del Geo controparte afferma riveste il valore di mera opinione, ben lontana dall'assolvere l'onere probatorio richiesto dall'art. 2697 c.c.; e) Le innumerevoli modifiche, richieste dalla controparte e non previste nel contratto, hanno prodotto un notevole aggravio di lavoro per il professionista, che ad oggi non è ancora stato quantificato. Come richiesto dalla sig.ra Parte_1 il Poliambulatorio avrebbe dovuto ospitare al proprio interno diversi reparti tra cui: ☐ Cardiologia; ☐ Pediatria; ☐ Ginecologia; ☐ Ostetricia; ☐ Fisioterapia; ☐ Fisiatra; ☐ Medicina dello Sport; ☐ Allergologia e Immunologia; ☐ Urologia; ☐ Ortopedia; ☐ Dermatologia; ☐ Endocrinologia; ☐ Psicologia; ☐ Assistenza Infermieristica; ☐ Medicina Estetica; ☐ Ambulatorio Infermieristico. Il progetto avrebbe dovuto coinvolgere un numero elevato di professionisti che, senza ombra di dubbio, giustificano ampiamente il valore e lo studio del progetto posto in essere dall'Ing. CP_1 . (doc. 5 – email del 27 Marzo 2018 a firma della sig.ra Parte_1 . La richiesta avanzata da parte attrice, di restituzione di quanto corrisposto e di riduzione della penale, è palesemente infondata, stante il livello e il grado di complessità dell'incarico conferito all'Ing. CP_1 . Inoltre, sul punto, si evidenzia che la sig.ra Parte_1 ha già beneficiato di uno sconto pari ad €. 700,00 che risulta evidente dal preventivo accettato (doc. 6 – Offerta economica per prestazione professionali da parte dell'ing. CP_1). L' art. 6 del contratto di conferimento di incarico professionale prevede al comma 2 che *“in caso di recesso da parte della Cliente, quest'ultima sarà comunque tenuta a rimborsare all'Ingegnere le spese sostenute e a corrispondergli una penale, a titolo di risarcimento del danno, pari al prezzo di cui all'art. 4.1. detratto da quanto corrisposto”*. Il danno subito dall'Ing. CP_1 sebbene non debba essere giustificato e/o quantificato perché assorbito dalla penale azionata con il decreto ingiuntivo opposto, scaturisce dal fatto che nonostante il lavoro svolto (ovvero **i**) i numerosi sopralluoghi eseguiti; **ii**) i rilievi più volte svolti; **iii**) le ricerche documentali presso numerosi uffici e

parti del rapporto, **iv**) i progetti architettonici eseguiti; **v**) le consulenze fornite alla debitrice; **vi**) le visite presso gli uffici del Comune per la predisposizione della pratica urbanistica; **vii**) l'aver ottenuto i pareri informali favorevoli delle ASL) il suo operato è stato vanificato dal repentino, quanto immotivato, recesso dell'imprenditrice. A ragion della scrivente difesa, il rapporto fiduciario da parte della cliente nei confronti del professionista non sembra essere mai venuto meno, soprattutto in considerazione di due aspetti: **a**) l'Ing. *CP_1* si è sempre adoperato con la massima diligenza per eseguendo i lavori secondo quanto concordato; **b**) l'Operato dell'Ing. *CP_1* non è mai stato contestato dalla *Parte_1*. Il repentino recesso effettuato dalla committente ha arrecato indubbiamente un grave danno all'Ing. *CP_1*, che ha visto vanificarsi il lavoro di mesi, perdendo pertanto opportunità lavorative con altra clientela, non ha potuto portare a termine le prestazioni correttamente incardinate, ha ricevuto un danno all'immagine rispetto al personale degli uffici tecnici presso cui aveva ottenuti i pareri informali necessari per la corretta presentazione del progetto. Sulla richiesta provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. Controparte nell'opporci al Decreto Ingiuntivo tenta in maniera "rocambolesca" di giustificare l'opposizione con un presunto inadempimento contrattuale, senza tuttavia fornire alcuna prova a riguardo. Ella tenta di sottrarsi al pagamento di una penale contrattualmente definita denunciando tardivamente un asserito inadempimento smentito dalle sue stesse richieste, che impedivano la prosecuzione dell'opera professionale. Infatti, controparte afferma che alcune prestazioni non siano state eseguite completamente, ma non dice che il loro completamento è stato impedito dalle continue richieste della *Parte_1* di modificare il progetto imprenditoriale. Ogni volta che l'Ing. *CP_1* era pronto a portare a termine la prestazione concordata, la *Parte_1* chiedeva nuove integrazioni! Sul punto controparte non smentisce, anzi confessa depositando le numerose integrazioni progettuali evase dal professionista. Pertanto, atteso che l'avversaria opposizione non è fondata su alcuna prova scritta né di pronta risoluzione, considerato l'evidente intento dilatorio di controparte, come sopra già evidenziato, si chiede sin da ora che l'On. Tribunale adito voglia concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. Sulla temerarietà dell'azione L'atto di citazione in opposizione, oltre a non essere fondato su alcuna prova scritta che dimostri l'effettivo inadempimento dell'ing. *CP_1*, appare un chiaro mezzo processuale per

impedire o quantomeno ritardare il realizzarsi della pretesa creditoria del convenuto. Tale impedimento, oltre ad aggravare il pregiudizio subito da creditore procedente, incide in maniera negativa sull'efficienza del sistema giudiziario. Ciò detto, considerata la grave strumentalità e la palese infondatezza della presente opposizione, si richiede si d'ora che l'On. Tribunale adito voglia provvedere anche ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'opposto, nonché condannare parte attrice opponente ex art. 4, comma VIII del D.M. 55/2014". Ha concluso domandando " Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, In via preliminare - concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo n. 22885/2018 emesso dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento R.G. n. 60619/2018; In via principale - accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversaria opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 22855/2018 emesso dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento R.G. n. 60619/2018; - dichiarare infondata la domanda riconvenzionale di parte attrice e, per l'effetto, rigettare la richiesta di restituzione delle somme pari ad € 3.014,00; - rigettare la richiesta di riduzione della penale ex art. 1384 c.c. per i motivi sopra esposti; Con vittoria di spese, compensi e onorari, anche ex art. 4, comma VIII del D.M. 55/2014".

È stata istruita la causa e prodotta documentazione.

Si rileva in rito che pervenuta la controversia a questo giudice, fatte precisare le conclusioni, discussa la causa, a seguito di richiesto rinvio, il giudice ha deciso con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo. Occorre anche osservare al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda e dunque risolutivo, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., cui si aggiungono esigenze di economia processuale, al fine di garantire alla parte adeguata possibilità difensiva, che il potere decisorio del giudice deve esplicitarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi iniziali e non dare ingresso ad adempimenti che si mostrano superflui già allo stato degli atti.

Anzitutto l'odierna generica reiterazione dei mezzi istruttori e sulla ctu solo all'udienza di

discussione e non a quelle di precisazioni delle conclusioni avvenute all'udienza del 4 novembre 2022 deve essere rigettata, rilevato, altresì, la mancata reiterazione nel corso del processo. In ogni caso parte opposta non argomenta ragioni in fatto e diritto che non siano state già oggetto di valutazione da parte del precedente giudice unico tali da comportare la revoca totale o parziale dell'ordinanza del 22 settembre 2020 e del 18 novembre 2021.

Ora Parte_1 non ha contestato il conferimento dell'incarico professionale rilasciato ad CP_1 né ha confutato di aver convenuto la clausola penale. Tali circostanze dunque oltre ad essere incontroverse ai sensi dell'art. 115 c.p.c. risultano pure idoneamente provate attraverso la scrittura privata denominata "Contratto per il conferimento di incarico professionale del 20/04/2018" contenente anche l'allegato A dell'offerta (doc. 2 fascicolo di parte opponente) con il quale le parti all'art. 6 hanno pattuito la clausola penale in caso di recesso della cliente.

Ora occorre prioritariamente valutare la eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente e la conseguente sussistenza della risoluzione extragiudiziaria del contratto, avendo l'opponente chiesto di accertare la risoluzione e dedotto un termine essenziale e la revoca del contratto con allegazione di averlo risolto già prima della domanda di cui chiede l'accertamento. Perciò al fine di inquadrare la fattispecie la domanda può essere sussunta all'interno della norma di cui all'art. 1457 c.c. non avendo, invece, l'opponente domandato di dichiarare la risoluzione giudiziale, cioè costitutiva. Per altro non potrebbe dichiararsi lo scioglimento giudiziale avendo appunto trovato il contratto la scadenza ovvero il suo scioglimento già in ambito extragiudiziario con la dedotta revoca/recesso del contratto, ma deve procedersi, come chiesto, ad accertare quella eventualmente esistente.

Ebbene la convenuta in senso sostanziale deduce anche un termine essenziale. Questo termine, però, non risulta pattuito o determinato nel contratto di incarico professionale, ma soltanto nella scrittura privata denominata "contratto preliminare del 21 dicembre 2017" per la stipula del definitivo in data 28 febbraio 2018, precisamente all'art. 3 di questo accordo tra Parte_1 e la proprietaria dell'immobile da locare. Perciò il termine non può avere effetto che tra queste parti. Occorre anche rilevare che l'attore in senso sostanziale non ha confutato la conoscenza che la prestazione avrebbe dovuto svolgersi in relazione a determinati tempistiche ma ha eccepito che l'avanzamento del progetto è stato

impedito proprio dalla convenuta la quale è stata altalenante nelle richieste e cambiando il progetto, volendo inserire il laboratorio di analisi e le sale di prelievo, chiedendo di apporre importanti e consistenti modifiche al lavoro già svolto (pag. 3 della comparsa).

Orbene risulta pacifico ovvero non contestato che *Controparte_3* “determinata a realizzare il proprio progetto, prendeva nuovi accordi con i proprietari dell’immobile, riuscendo a posticipare la stipula del definitivo”. Perciò deve ritenersi che la convenuta in senso sostanziale, anche laddove il professionista fosse stato a conoscenza della necessità temporale (come dichiarato dalla stessa nell’interrogatorio formale), ha inteso prorogare gli adempimenti considerando le “molteplici incombenze” (pag 3 citata), manifestando, così, la volontà di tollerare il prorogarsi delle attività previste nel contratto di incarico professionale. Inoltre significativa la mancata allegazione del nuovo termine stabilito con la proroga che non permette una valutazione circa l’essenzialità del secondo termine inerente alla proroga, non essendo stata dedotta una tempistica definitiva in cui l’incarico avrebbe dovuto essere concluso. In assenza di una indicazione di un termine certo espressamente definito deve ritenersi escluso, rilevata anche la mancanza di una diffida ad adempiere, che l’inadempimento possa essere considerato di non scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra. Perciò nemmeno può evincersi alcun superamento di ogni ragionevole limite di tolleranza sotto il profilo soggettivo in relazione all’oggetto e alla natura del contratto prevedente numerosi adempimenti, come esposto dalle parti stesse e dalle numerose specializzazioni del poliambulatorio, come risultano anche dalla corrispondenza tra le parti, e.mail del 27 marzo 2018 (doc. 5, fascicolo dell’opposto) di cui tenere presente nella esecuzione delle prestazioni del professionista. Tenuto conto inoltre del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e nell’interesse dell’altro contraente. Infatti sempre dalla scambio di corrispondenza prodotta da parte opposta (doc.4, 4bis, depositata con la comparsa, integrata con i docc. 6, 7 e 8 depositati con la memoria ex art. art 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) non disconosciuti dalla convenuta appare emergere ancora nel mese di marzo la lista delle specializzazioni del poliambulatorio, le nuove modifiche nel mese di giugno 2018 (e.mail del 21 marzo 2018, e.mail del 21 giugno 2018 – doc. 4, 4 bis); nuove urgenti richieste dettate anche in base ad una conoscenza di proposta di legge, modifiche al progetto (e.mail del 28 giugno 2018; 26

giugno 2018 – doc. 7 in cui sono riportate e.mail del doc. 4 e 4 bis in cronologia temporale). Dalla corrispondenza rileva, altresì, non solo, come detto una condotta di tolleranza della convenuta ma anche una condotta collaborativa del professionista opposto nel cercare di aderire alle richieste della opponente e la mancanza di un superamento di ogni ragionevole limite di tolleranza in relazione all'oggetto e alla natura del contratto nonché al comportamento complessivo delle parti sia durante l'esecuzione ma anche posteriore alla conclusione del contratto. Non è possibile ravvisare nemmeno una mancanza di buona fede antecedente. Di fatto la stessa *Parte_1* nell'interrogatorio formale riferendo vere le circostanze e precisamente dichiarando vero quanto dedotto dall'opponente rispondendo alla domanda di aver fornito al professionista un elenco dettagliato e definitivo dei servizi che il poliambulatorio avrebbe dovuto offrire (capitolo c della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), ha affermato come vero anche le circostanze del capitolo d) e cioè che l'incarico conferito dalla sig.ra *Parte_1* all'ing. *CP_1* ha subito plurime variazioni. Pertanto non solo l'inesistenza di un espresso termine di tolleranza, la tolleranza e il mancato superamento di un suo ragionevole limite, come sopra mostrato, ma dove il ritardo vi sia stato deve ritenersi dipeso dalla condotta di *Parte_1* imputabile alla stessa condotta della convenuta in senso sostanziale, di conseguenza non può ritenersi verificato l'inadempimento e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c. Deve comunque ritenersi anche la non rilevabilità della gravità dell'inadempimento in relazione all'elemento oggettivo non ravvisandosi, per quanto detto, la violazione di obblighi direttamente incidenti sulle obbligazioni facenti parte del nucleo essenziale del sinallagma contrattuale, dal momento che l'opposto ha svolto la propria prestazione fino a quando l'opponente ha revocato l'incarico. Deve escludersi la responsabilità dell'opposto avendo provato che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, perciò la causa del recesso non può essere imputabile al professionista attoreo e, quindi, deve farsi applicazione della penale come previsto dall'art. 6 del contratto di incarico. A conforto si evince la revoca dell'incarico come ribadito dallo stesso legale della opponente con e.mail dell'11 luglio 2028 in risposta al professionista attoreo, poi successivamente espressa dalla stessa *Parte_1* con la *CP_4* prima richiamata del

17 luglio 2018 (doc. 8 fascicolo dell'opposto). Tale revoca pertanto deve intendersi quale recesso anticipato, cioè prima che CP_1 portasse a compimento la propria prestazione. L'opponente a suo tempo ha espresso la propria volontà di recedere dal contratto di incarico in essere, senza darne alcuna giustificazione, e questo rende legittima la pretesa di controparte di avvalersi della clausola penale che disciplina in via preventiva la misura del risarcimento del danno dovuto nel caso di recesso anticipato e ingiustificato dal contratto.

Procedendo nel merito, al fine della misura della caparra, risulta pure incontestato il pagamento netto delle fatture n. 4 del 27 marzo 2018 di € 1042,00, comprensiva di accessori fiscali e previdenziali e n. 6 del 16 maggio 2018 di € 2706,00 comprensiva di accessori fiscali e previdenziali. A fronte della produzione delle fatture, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta in relazione al pagamento di € 3600,00 netti, deve affermarsi il pagamento integrale delle fatture tenuto conto del principio di cassa che sorregge il compenso del professionista e cioè il pagamento all'emissione della fattura, rilevato l'omessa dimostrazione di una imputazione contraria di fronte ad un pagamento certo rispetto alle fatture emesse. Dunque l'imputabilità del pagamento non può che presumersi riguardo all'importo di € 3748,00 come da fatture, rilevato che il creditore che eccepisce il pagamento di una somma minore al netto della fattura emessa, deve dare la prova di tale pagamento minore, rispetto, per altro, al dedotto pagamento degli importi nelle fatture emesse dalla stessa parte opposta.

Perciò riguardo al calcolo della caparra non può essere considerato l'importo netto della somma corrispondente ad € 3600,00 ma l'importo fatturato di € 3748,00. Ai fini della riduzione della caparra, invece, è influente l'ulteriore pagamento di € 366,00, fattura n. 2 del 17 febbraio 2018 dedotto dalla convenuta in senso sostanziale essendo la prestazione riportata in fattura antecedente all'accordo del 20 aprile 2018 e riguardando una attività non prevista nella scrittura privata. Di fatto la prestazione ha riguardato solo lo studio di fattibilità del progetto, e solo successivamente le parti si sono decise di accordarsi per un ulteriore incarico di progettazione.

Ebbene il calcolo della caparra deve essere effettuato secondo l' art. 6, comma 2, del contratto di conferimento di incarico professionale con il quale le parti hanno previsto

espressamente che *“in caso di recesso da parte della Cliente, quest’ultima sarà comunque tenuta a rimborsare all’Ingegnere le spese sostenute e a corrispondergli una penale, a titolo di risarcimento del danno, pari al prezzo di cui all’art. 4.1. detratto da quanto corrisposto”*.

All’art. 4.1 le parti hanno convenuto il compenso in € 12.000,00.

La convenuta non ha rilevato specifiche eccezioni e contestazioni in ordine alla validità del contratto né in ordine alla clausola penale, salvo solo nelle note autorizzate e depositate successivamente alle precisate conclusioni. L’opponente ha introdotto un *thema* di indagine nuovo, in violazione del diritto di difesa della parte contraria, relativo alla vessatorietà prevista dagli articoli 33 e segg. del DLgs 69/2005 n. 206 che presuppone la qualità di consumatore mai dedotta nel corso del giudizio. In ogni caso non può ravvisarsi nella convenuta la natura di consumatrice avendo, pacificamente, la stessa rilasciato l’incarico al professionista a fine della predisposizioni di progetti per rendere idoneo l’immobile locato per l’uso dello stesso quale poliambulatorio. Quindi deve ravvisarsi che ella abbia agito quale imprenditrice. Il carattere imprenditoriale si ricava anche dalla tipologia della locazione di un “locale commerciale”. Dal contratto preliminare sopra richiamato si evince il fine di “costituire una o più imprese commerciali” (premesse), dalla durata ultra novennale e dal canone di locazione previsto in € 15.000,00 annui.

Quindi l’esercizio dell’attività oggetto del conferimento dell’incarico non è presa in considerazione solo ipoteticamente, atteso, tra l’altro, la stipula di un contratto preliminare di locazione, lo studio di fattibilità in esso previsto e poi conferito al professionista attoreo, la successiva esecuzione di tali intenzioni tramite la conclusione di un contratto di incarico scritto per lo svolgimento di attività concretamente finalizzata al progetto del poliambulatorio intendendo “costituire una società che conduca ad una attività imprenditoriale nella somministrazione di servizi ambulatoriali e socialmente utili” (premesse dello stesso contratto di conferimento).

Di certo il collegamento con lo studio di fattibilità e l’oggetto della prestazione d’opera sono teologicamente finalizzati all’apertura del poliambulatorio, non è certo quello di una consumatrice. In particolare, la Suprema Corte con ordinanza n. 8904 del 2015 ha rilevato che in via di principio si rileva che l’orientamento giurisprudenziale di matrice comunitaria impone di ritenere determinante nei contratti conclusi in vista della professione, come nel

caso di specie, il criterio teleologico, in ragione del quale ciò che rileva non è la situazione attuale del soggetto che ancora non svolge un'attività professionale, ma la funzione che il contratto gli attribuisce. Continua il Supremo Collegio “in altri termini per assumere la qualifica di professionista, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, non è necessario che il soggetto stipuli il contratto nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. da ultimo Cassa ord. 31 luglio 2014, n. 17466). La qualifica di consumatore di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33, del citato D.Lgs. - spetta, infatti, alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (Cass. ord. 12 marzo 2014, n. 5705). In tale prospettiva questa Corte ha, quindi, escluso che possa qualificarsi "consumatore" la persona che, in vista di intraprendere una attività imprenditoriale (cioè per uno scopo professionale), si procuri servizi e strumenti materiali od immateriali indispensabili per l'esercizio di tale attività (v. Cass. ord. 04 novembre 2013, n. 24731; Cass. ord. 15 maggio 2013 n. 11773; Cass. ord. 14. Luglio 2011 n. 15531; Cass. ord. 18 settembre 2006 n. 20175). Ciò in quanto, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore, l'elemento significativo non è il "non possesso", da parte della "persona fisica" che ha contratto con un "operatore commerciale", della qualifica di "imprenditore commerciale" (con la conseguenza la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività), bensì, secondo la lettera della legge (cfr. art. 12 preleggi, comma 1, prima parte), lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto (cfr. Cass. n. 24731 del 2013 cit. in motivazione).”

Esclusa la natura di consumatrice della convenuta deve essere considerato che anche sotto

il profilo della disciplina di cui agli articoli 1341-1341 c.c. in merito alla natura vessatoria o meno della clausola penale la Suprema Corte di Cassazione ha di recente ribadito che “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, n. 18550 del 30/06/2021,). Deve essere aggiunto, a maggior ragione, che la clausola risulta specificatamente approvata ex artt. 1341-1342 c.c.

Appare anche congruo l'importo pagato in relazione all'attività svolta fino al momento del recesso, mancando anche elementi di riscontro contrari e la generica deduzione di eccessività riguardo all'equilibrio sinallagmatico dell'economia complessiva del rapporto: apertura del poliambulatorio e la cifra contrattualmente convenuta di solo € 12.000,00 confrontata con l'attività oggetto del contratto. Elemento significativo in relazione alla congruità di quanto pagato la mancata contestazione, altresì, della fattura precedentemente all'instaurazione del giudizio. A tal riguardo la fattura o parcella emessa dal professionista costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.

Dunque deve rigettarsi la domanda di restituzione dell'importo pagato.

Orbene è indubbio che Parte_1 abbia receduto dal contratto stipulato con il professionista.

Ora ad avviso di questo giudice ricorrono i presupposti per la riduzione della penale come richiesto in via gradata dalla opponente.

Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2

Cost., 1175 e 1375 c.c. (cfr.: Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11908 del 19 giugno 2020). Infatti tenuto conto dell'interesse del creditore all'adempimento, con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito, di fatto ove il creditore non avesse svolto alcuna attività con tale pattuizione si vedrebbe riconosciuto l'intero compenso con squilibrio tra le posizioni delle parti.

Perciò accertata la congruità dell'acconto di € 3600,00, al netto degli accessori i quali non possono rientrare nel calcolo essendo componenti della fiscalità e non del compenso, in considerazione a quello previsto per l'adempimento pari ad € 12.000,00 la differenza percentuale appare essere del 70%. rispetto ad una attività incompiuta. Pertanto deve essere ritenuto equo ridurre a tale percentuale la penale, quindi riconoscendo un importo pari ad € 3600,00.

Premesso ciò, in base alla situazione probatoria, Parte_1 deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 3600,00, a titolo di penale per il recesso, a favore di CP_1 [...]. Sulla somma devono aggiungersi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

La domanda, inoltre, rispetto all'originario interesse oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo si pone come nuova, nemmeno può ritenersi conseguente alle difese svolte dal convenuto. Pertanto la domanda che deve qualificarsi quale riconvenzionale appare inammissibile. Invero la richiesta di danno non patrimoniale, deve essere comunque rigettata poiché infondata, non essendo stato allegato da parte opposta alcun inadempimento dell'opponente e vertendo la controversia sulla richiesta di pagamento della penale per il recesso. Si aggiunga che dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi *in re ipsa*, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del 14/6/2016) e nella fattispecie l'opposta non ha dimostrato la risarcibilità dello danno, cioè l'esistenza e la quantificazione dello stesso nemmeno attraverso presunzioni. Perciò anche se si valutasse la richiesta sotto il profilo del merito la richiesta del danno non patrimoniale deve essere respinta.

Inoltre non appare configurabile né è stato dedotto che la condotta della convenuta configuri un fatto illecito.

In ultimo alla parziale soccombenza consegue il rigetto della domanda proposta da parte opposta, già con la comparsa di costituzione e risposta, ex art. 96, c.p.c., non sussistendo, quindi, gli elementi per potere ravvisare l'instaurazione della lite temeraria, atteso che la parte, peraltro, non ha fornito la prova di aver subito conseguenze dannose.

Nulla sulle spese di lite la cui compensazione tra le parti è giustificata dall'esito complessivo della controversia cioè dall'accoglimento parziale della domanda. La soccombenza (ed invero la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Cass., civ., ordinanza n. 21684 del 2013; Cass. civ., ordinanza n. 22381 del 2009).

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* opponente-convenuta in senso sostanziale), nei confronti di *CP_1* (opposto-attrice in senso sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n. 22855/2018 del 25/10/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. R.G.n. 60619/2018, così provvede:

- accoglie parzialmente l'opposizione;
- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente di restituzione dell'importo pagato;
- dichiara inammissibile e comunque rigetta la domanda di parte opposta inerente la richiesta di danno non patrimoniale;

- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;

per l'effetto:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna *Parte_1* al pagamento dell'importo di € 3600,00, a titolo di penale per il recesso, a favore di *CP_1*, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, 15/11/2024

Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini